ACTA Nº 1/2025 DEL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA DE LA ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA DE MENDOZA

Siendo las 17.30 hs. del día cuatro de septiembre del año dos mil veinticinco se reúnen de modo virtual los miembros titulares del H. Tribunal de Ética y Disciplina, Dres. Héctor R. Mazzei, Rodrigo Arancibia y Federico Morralla y los miembros suplentes Dras. Silvina Marsonet y Jimena Aybar, bajo la presidencia del primero. Iniciada la misma el Presidente informa que ha llegado a la consideración de este Tribunal un expediente administrativo iniciado por la Comisión Directiva de la ABM originado por una denuncia formulada por la Sra. Claudia Correa, encargada de las oficinas PAMI Maipú, por lo expuesto por una paciente afiliada de PAMI referido a que en el Laboratorio sito en el Centro Médico Don Bosco, al pretender realizarse unos análisis (con orden OME 3325464806522 de fecha 07/05/2025) le aparece que los mismos "exceden consumo" por haber una orden anterior autorizada (OME 3325283386540 de fecha 11/02/2025) y que ella, por estar recientemente incorporada a la obra social, hubo concurrido por primera vez en el mes de mayo del 2025 y además se le pretendió cobrar $ 40.000. Con dicha denuncia la Comisión Directiva ha dado comienzo al Expte. 05/2025 Actuación Sumarial BIOQ. MARINA FLORENCIA MONSALVO MAT. 1510.----------

Dicho expediente comprende: Carátula; Foto de la nota de reclamo de la paciente María Teresa Torres (Folio 01); Acta Notarial del 10/06/2025 solicitada por ABM (Folios 02, 03 y 04); Informe de Auditoría (folio 05, 06, 07 y 08); Resolución N° 56-038/25 de Comisión Directiva de ABM para inicio de sumario de investigación (folio 09); Acta N° 2542 de Reunión Híbrida de Comisión Directiva del 24/06/2025 (folios 10, 11 y 12); Cédula de Notificación de fecha 02/07/2025 (folio 13); Copia de correo electrónico de Secretaría ABM a Dra. Monsalvo (Folio 14); Descargo formal de la Bioq. Marina Monsalvo (Folios 15 y 16); Copia del DNI de la técnica del laboratorio del Centro Médico Don Bosco (folio 17); Copia del Acta Extra protocolar de Constatación solicitada por Marina Florencia Monsalvo (Folios 18 y 19); Dictamen de Comisión Directiva de fecha 28/07/2025 (folios 20, 21, 22 y 23); Resolución de Comisión Directiva de fecha 30/07/2025 (Folios 24, 25 y 26); Recurso de Revocación presentado por Bioq. Marina F. Monsalvo (folio 27); Resolución Recurso de Revocatoria de Comisión Directiva (folios 28, 29 y 30); Nota del Departamento de Auditoría (Folio 31). ----------

Vistas las pruebas presentadas se aprecia que los actos de la colega violan los artículos 34 d) y 40 del Código de Ética de ABM.----------
Por ello **RESOLVEMOS**:

I. Admitir la denuncia elevada por la Comisión Directiva y continuar con la sustanciación de la actuación sumarial.----------

II. Notificar a la Dra. Marina Florencia Monsalvo de este procedimiento y otorgarle cinco (5) días hábiles para su defensa, debiendo constituir domicilio legal a estos efectos en el radio de la ciudad de Mendoza.----------

III. Se le hace saber que este Tribunal está constituido por los siguientes colegas: Presidente: Héctor R. Mazzei y Vocales: Rodrigo Arancibia y Federico Morralla.----------

IV. Desígnese al personal de secretaría ad hoc, quien procederá a realizar las notificaciones correspondientes.----------

Con lo que se dio por terminada la reunión, firmando el Dr. Héctor R. Mazzei, presidente, y los Vocales Dres. Rodrigo Arancibia y Federico Morralla.----------

SOL MUÑOZ
43355748
22/9/25

Dr. Héctor R. Mazzei Dr. Rodrigo Arancibia Dr. Federico Morralla